



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PNNiaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Niaga pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PT DELTA DJAKARTA Tbk., suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkedudukan Bekasi, beralamat di Jl. Inspeksi Tarum Barat, Setia Dharma Tambun, Bekasi Barat 17510, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Niki Budiman, S.H., LL.M., MCI Arb, Erik Graha Pandapotan, S.H., M.Kn., Gughi Gumielar, S.H., Wirawan Bayu Aji, S.H.M.H., Mochammad Hanza Ilma, S.H. M.H., dan Meizayu Nuriasary, S.H. M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "WINN Attorney at Law", beralamat di Jl. Wijaya VII Nomor 1, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan - 12160 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2019;

M E L A W A N :

1. PT. SARI INCOFOOD CORPORATION, suatu badan hukum yang berkedudukan di Desa Tanjung Morawa B. Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Interlektual Cq. Direktorat Merek, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selaku "Turut Tergugat";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Pebruari 2019, Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 Pebruari 2019, Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn., tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara gugatan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tertanggal 22 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Pebruari 2019 di bawah Reg. No. 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek ini adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("Undang-Undang Merek"), yang menyatakan:

Pasal 74

(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Kewenangan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Untuk Memeriksa Dan Memutus Permohonan Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Yang Diajukan Oleh Penggugat.

1. Bahwa berdasarkan "Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan" oleh Turut Tergugat tertanggal 12 Juli 2018 dan 20 Juli 2018 atas Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Desa Tanjung Morawa B, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;

2. Bahwa berdasarkan peraturan sebagaimana pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyebutkan:

Pasal 85

Ayat 1

"Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat."

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



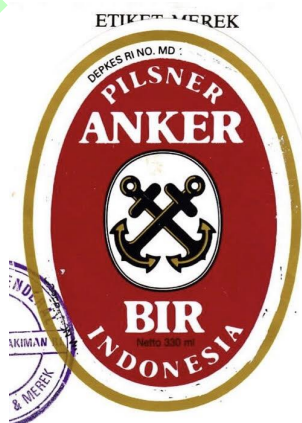
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas mengingat tempat tinggal atau domisili Tergugat berkedudukan pada Desa Tanjung Morawa B, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan, dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan adalah Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat;

Penggugat Adalah Pihak Yang Pertama Kali Membuat, Menggunakan, Memperkenalkan, Pendaftar Pertama (First To File), Serta Pemegang Hak Yang Sah Dan Satu-Satunya Etiket Merek "ANKER" sejak Tahun 1938, Sehingga Merupakan Pihak Yang Berkepentingan Dalam Mengajukan Gugatan Penghapusan Terhadap Sertifikat Merek ANKER Yang Terdaftar Atas Nama Tergugat.

4. Bahwa Penggugat merupakan pelaku usaha yang memproduksi, memasarkan, menjual dan mendistribusikan produk-produk minuman beralkohol, seperti Bir pilsner, bir, bir hitam dengan merek "ANKER" sejak tahun 1938, sebagaimana telah diketahui dan telah dikenal oleh masyarakat luas.
5. Bahwa Penggugat secara terus menerus telah mempergunakan merek dagang "ANKER" sejak tahun 1938, dan untuk melindungi hak eksklusif atas etiket merek "ANKER" Penggugat mendaftarkan perlindungan merek tersebut ke Ditjen KI sejak 1983 sebagaimana perlindungan atas etiket merek tersebut terus diperpanjang sampai dengan saat ini;
6. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek "ANKER" pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia sejak tanggal 10 Oktober 1983 dengan Nomor sertifikat 176.251 untuk melindungi bir pilsner sebagaimana yang tertuang di dalam Sertifikat Merek Nomor A 01682 tanggal 25 September 1993, dengan deskripsi dalam komposisi merek sebagai berikut:



Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa etiket Merek “ANKER” merupakan etiket yang tidak bersifat umum dan secara khusus diciptakan untuk membedakan produk milik Penggugat dengan produk lainnya di pasaran, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terdapat kata “ANKER” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
8. Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertifikat Merek Penggugat, secara nyata membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik dan pemegang hak eksklusif atas etiket merek “ANKER” dan karenanya berhak terhadap segala bentuk perlindungan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 1 ayat (5) UU Merek, sebagai berikut:
Pasal 35
 - (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
 - (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Pasal 1
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
9. Bahwa demikian jelas Penggugat merupakan pihak yang secara hukum berkepentingan atas penggunaan dan peredaran merek ANKER di pasaran, sehingga Penggugat merasa perlu untuk mengambil langkah hukum terhadap segala hal yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan Penggugat atas merek tersebut;
10. Bahwa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 2 undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek:
Pasal 72
 - (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
11. Bahwa disamping itu, hak-hak hukum Penggugat selaku pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek a quo, sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang pada pokoknya :

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melakukan kegiatan usaha industri membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu atau rotan, seperti meja, cermin-cermin (mirror), headboard, drawer (meja rias), big basket, kursi-kursi dan rotan, leha-leha loanger chair (kursi malas), dining chair (kursi makan) dan produk-produk lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 kelas barang/jasa 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 kelas barang/jasa 21" (vide Halaman 77 Putusan Judex Facti);

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang pada pokoknya :

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri dikelas barang/jasa 30 berasal dari Negara Germany/Jerman yang produk barangnya dijual secara langsung kepada para konsumen atau pemakai langsung melalui jaringan penjualannya dengan menggunakan nama merek K-fee, Nomor Registrasi 001288463, tanggal 25 Agustus 1999 berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019, Kelas Barang 9, 30, 32, diterbitkan oleh Comision Europa/OHIM (Bukti P-1).

"Bahwa, selain alasan sebagaimana tersebut diatas juga karena Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek ini sangat berkepentingan sekali sehubungan dengan permohonan permintaan pendaftaran merek K=fee (Bukti P-2) milik Penggugat agar tidak ditolak oleh Turut Tergugat dan/atau keberatan dari Tergugat dengan alasan (dianggap) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek K-fee untuk barang sejenis padahal merek K-fee atas nama/milik Tergugat tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 dalam perdagangan barang"

12. Bahwa dengan demikian Penggugat, selaku pihak yang pertama kali membuat, menggunakan, memperkenalkan, pendaftar pertama (first to file), serta pemegang hak yang sah atas merek "ANKER" yang telah terdaftar pada Direktorat Kekayaan Intelektual Republik Indonesia sejak tanggal 10 Oktober

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 dengan Nomor sertifikat 176.251, serta pelaku usaha yang memproduksi, memperdagangkan, memasarkan dan mendistribusikan produk-produknya dengan Merek Dagang ANKER, adalah pihak yang sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran terhadap sertifikat-sertifikat merek "ANKER" yang terdaftar atas nama Tergugat yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat;

13. Bahwa disamping itu dengan adanya pendaftaran merek-merek "ANKER" atas nama Tergugat, hal tersebut akan merugikan jalannya usaha Penggugat, karena potensi Penggugat untuk dapat mengembangkan usahanya dengan mendaftarkan produk-produk turunan lainnya dari merek ANKER akan berpotensi tertolak oleh Turut Tergugat karena dipandang memiliki kesamaan dengan merek ANKER yang terdaftar atas nama Tergugat.

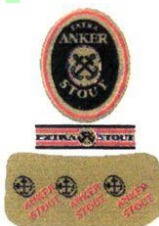
Permohonan Pendaftaran Merek "ANKER" Tergugat Dilandasi Itikad Tidak Baik Dan Melanggar Ketentuan Undang – Undang Merek.

14. Bahwa Penggugat telah menggunakan, memproduksi, memasarkan, menjual, dan mendistribusikan produk – produk dengan merek ANKER sejak tahun 1938 sebagai merek dagang untuk segala macam produk minuman beralkohol, Bir pilsner, bir, bir hitam, yang diperdagangkan baik secara nasional;
15. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan kegiatan usahanya serta guna mendapatkan perlindungan terhadap penggunaannya telah mendaftarkan dan telah memperoleh sertifikat merek untuk berbagai jenis etikat Merek "ANKER", sebagai berikut:

No.	Merek	Pemilik	No. Sertifikat	Tanggal Pendaftaran	Deskripsi	Kelas	Logo
1.	ANKER STOUT	PT. Delta Jakarta, Tbk.	IDM000 538871	23/01/2017	Bir pilsner, bir, bir hitam (stout)	32	

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



2.	ANKER + Lukisan	PT. Delta Jakarta Tbk.	IDM000 328112	25/10/201 1	Bir pilsner, bir, bir hitam	32	
3.	ANKER dan Lukisan	PT. Delta Jakarta Tbk.	IDM000 559031	23/01/201 7	Bir pilsner, bir, bir hitam (stout)	32	
4.	ANKER STOUT + Lukisan	PT. Delta Jakarta Tbk.	IDM000 328109	25/10/201 1	Bir pilsner, bir, bir hitam	32	
5.	ANKER STOUT + Lukisan	PT. Delta Jakarta Tbk.	IDM000 328111	25/10/201 1	Bir pilsner, bir, bir hitam	32	

16. Bahwa Penggugat dalam melakukan studi, riset dan pengembangan produknya telah mengeluarkan biaya investasi yang sangat besar berikut promosi produk-produk yang gencar dalam waktu yang panjang, sehingga Merek “ANKER”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tersebar dan dikenal luas oleh masyarakat, khususnya di wilayah Negara Republik Indonesia;

17. Namun demikian, ketenaran merek ANKER milik Penggugat tersebut telah dibonceng oleh Tergugat, dengan mendaftarkan etiket merek yang memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan Merek "ANKER" milik Penggugat untuk memperoleh keuntungan-keuntungan daripadanya;
18. Bahwa Penggugat mengetahui adanya itikad tidak baik tersebut, berdasarkan adanya penolakan pendaftaran merek oleh Turut Tergugat tertanggal 12 Juli 2018 dan 20 Juli 2018 atas Permohonan Pendaftaran Merek "TWIST BY ANKER" pada tanggal 18 April 2017 dengan nomor pendaftaran DID2017017681 pada kelas 32 dan etiket merek "ANKER TWIST" pada tanggal 25 Juli 2017 dengan nomor pendaftaran DID2017033820 pada kelas 33 yang diajukan oleh Penggugat;;
19. Bahwa alasan ditolaknya permohonan pendaftaran merek Penggugat oleh Turut Tergugat tersebut karena Turut Tergugat menilai/menganggap etiket merek "TWIST BY ANKER" dan "ANKER TWIST" tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "ANKER" yang justru terdaftar atas nama Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000117402 tanggal 10 April 2007, meskipun pada kenyataannya Penggugat adalah pembuat, pemakai dan pendaftar pertama Merek "ANKER" sejak tahun 1983, jauh sebelum Tergugat mengajukan pendaftaran merek "ANKER" pada Turut Tergugat tahun 2007;
20. Bahwa Penggugat mengetahui, adanya pendaftaran Merek "ANKER" lainnya yang terdaftar atas nama Tergugat sebagaimana informasi tersebut diperoleh dari website Indonesia Trademark Database <http://www.wipo.int/branddb/id/en>, yang diakses pada tanggal 8 Agustus 2018 yaitu sebagai berikut :
21. Bahwa mengetahui hal tersebut Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya Merek "ANKER" milik Tergugat mengingat merek Tergugat tersebut nyata-nyata memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "ANKER" milik Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1983 sehingga pendaftaran merek Tergugat tersebut merupakan permohonan yang diajukan dengan itikad tidak baik;
22. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penelusuran Penggugat pada database Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) yaitu melalui situs/website BPOM RI <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/e6ikppa2vtbqllb0fmn3e5r70/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/2/ANKER> tanggal 12 Februari 2019, ditemukan fakta bahwa merek-merek

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



“ANKER” atas nama Tergugat tidak terdaftar/tidak tersertifikasi bahkan tidak memiliki ijin edar dari BPOM, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk-produk “ANKER” atas nama Tergugat sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas tidak diperdagangkan / beredar di pasaran;

23. Bahwa di samping itu, berdasarkan Surat BPOM nomor B-PN.06.52.11.18.6030, tanggal 19 November 2018, yang menerangkan bahwa “Pendaftaran pangan dan olahan dengan merek ANKER pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan hanya diajukan atas nama PT. DELTA DJAKARTA Tbk., dan masih berlaku sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 sampai saat ini belum terdapat pendaftaran produk dengan merek ANKER atas nama PT. ABCDE maupun perusahaan lainnya”, telah membuktikan merek – merek “ANKER” atas nama Tergugat tidak terdaftar dan/atau tidak tersertifikasi pada kantor BPOM sejak pendaftaran dilakukan Tergugat bahkan setelah diperpanjang, sehingga dengan demikian nyata telah terpenuhinya unsur tidak diperdagangkan merek “ANKER” oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek;

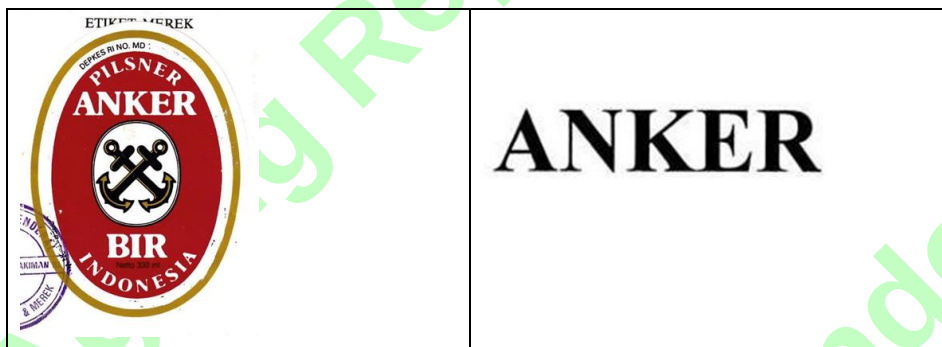
24. Bahwa dengan demikian nyata dan tidak terbantahkan lagi Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek tersebut, mengingat Tergugat sesungguhnya tidak pernah menggunakan mereknya dalam kegiatan produksi maupun perdagangan. Adapun perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga tidak dapat mengembangkan varian produk-produk turunan lainnya dari merek “ANKER” milik Penggugat sesuai dengan sertifikat-sertifikat merek dengan nomor sertifikat IDM000538871, IDM000328112, IDM000328109, IDM000328111, IDM000559031;

Tergugat Telah Mendaftarkan Etiket Merek ANKER Yang Meniru Dan Membongkang Ketenaran Merek ANKER Milik Penggugat.

25. Bahwa jelas dan tidak dapat dibantah kebenarannya, antara Merek milik Penggugat dengan merek atas nama Tergugat terdapat persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya yang nyata terlihat, dimana merek atas nama Tergugat jelas-jelas mempunyai kesamaan atau kemiripan maupun penyebutan kata / ucapan, penempatan huruf yang menjadi unsur-unsur dominan dengan Merek “ANKER” milik Penggugat, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

- Persamaan unsur yang membentuk kata ANKER, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
-----------------------	----------------------



- Persamaan bunyi ucapan antara merek milik Penggugat dan Tergugat yaitu pada kata “ANKER” yang tidak memiliki perbedaan apapun
 - diantaranya keduanya.
 - Persamaan komposisi huruf pada penulisan kata ANKER diantara kedua etiket merek tersebut, yang dapat mengecoh publik mengenai asal-usul produk ANKER tersebut.
26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas kiranya pendaftaran merek-merek yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dilakukan dengan itikad buruk untuk membonceng ketenaran merek Penggugat serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Merek, karena memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek “ANKER” milik Penggugat yang digunakan sejak tahun 1938 dan terdaftar sejak tahun 1983 sesuai sertifikat Nomor 176.251;
27. Bahwa lebih lanjut tindakan Tergugat yang mendaftarkan merek ANKER di beberapa kelas, dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “ANKER” milik Penggugat telah menghambat Penggugat untuk dapat mengembangkan produk-produknya di pasaran;
28. Bahwa merek – merek atas nama Tergugat yang terdaftar dan tidak dipergunakan, sudah sepatutnya untuk dihapuskan dari daftar merek pada Ditjen KI sesuai dan sejalan dengan ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-undang merek, adapun merek-merek tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Merek	Pemilik	No. Sertifikat	Tanggal Pendaftaran	Deskripsi	Kelas	Logo
1.	ANKER	PT. Sari Incofood Corporati	IDM0001	11/04/2007	Sediaan-sediaan untuk	3	



		on	17724		mengelantang, memutihkan dan mencuci, sediaan- sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, bahan pemelihara gigi.		ANKER
2.	ANKER	PT. Sari Incofood Corporati on	IDM0001 17725	11/04/20 07	Amplop, gambar potret, alat-alat pendidikan dan pengajaran, penghapus papan tulisan, fastener, pita mesin tik, kartu natal, hecmachine, kartu lebaran, kartu tahun baru, kartu undangan, kartu ulang tahun.	16	ANKER
3.	ANKER	PT. Sari Incofood Corporati on	IDM0001 17726	11/04/20 07	Kripik kentang (potato chips), kripik ubi, kripik pisang, kriping oncom, kripik jengkol, kripik paru, agar-agar.	29	ANKER
					Tauco, terasi, petis, emping,		



4.	ANKER	PT. Sari Incofood Corporation	IDM0001 17400	10/04/20 07	kopi, kopi granule, kopi instant, kopi bubuk, kopi biji yang sudah digoreng (yang belum digiling), non dairy creamer, moka, bahan pengganti kopi, teh, teh bubuk, daun teh, instant tea, kakao, gula, coklat, coklat bubuk, tepung gula, beras, tepung beras, tepung beras ketan, tapioka, sagu, tepung kacang hijau (hunkwee), tepung gandum dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskwit, kueh-kueh, kembang gula, es konsumsi, madu, ragi, baking powder, bubuk untuk membuat kue/roti, garam, mostard, mayonaise, lada, bubuk lada, cuka, saos-saos, rempah-rempah, gaplek, macaroni, sambal, tepung jagung.	30	ANKER
----	-------	-------------------------------	---------------	-------------	--	----	--------------



5.	ANKER	PT. Sari Incofood Corporation	IDM0001 17401	10/04/2007	Sediaan-sediaan membuat minuman, sari buah, air mineral, dan air soda, minuman tidak beralkohol, minuman dalam botol, minuman dalam kaleng, minuman dalam tetra pack.	32	ANKER
6.	ANKER	PT. Sari Incofood Corporation	IDM0001 17402	10/04/2007	Minuman anggur dan likeur	33	ANKER
7.	ANKER	PT. Sari Incofood Corporation	IDM0001 17403	10/04/2007	Barang-barang keperluan perokok, kantong tembakau	34	ANKER

29. Bahwa itikad tidak baik Tergugat yang mengajukan permohonan pendaftaran merek di beberapa kelas pada Turut Tergugat dengan etikat Merek "ANKER" yang memiliki persamaan dengan merek milik Penggugat, serta tidak digunakan dan diperdagangkan dipasaran nyata telah menghambat usaha Penggugat secara luas serta dapat menimbulkan kesesatan mengenai sumber barang-barang yang sangat mudah di identikan dengan produk milik Penggugat yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia yaitu sejak tanggal 10 Oktober 1983 sesuai sertifikat nomor 176.251 dan telah dikenal secara luas di tengah masyarakat;
30. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan bahwa pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat adalah dilandasi itikad tidak baik (bad faith) karena Tergugat mendaftarkan merek yang nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniru dan membonceng merek Penggugat, sehingga sepatutnya untuk dihapuskan;

Etiket MerekTergugatTidakDipergunakan Dan Diperdagangkan DiPasaran 3 (Tiga) Tahun Berturut - Turut Sejak Tanggal Pendaftaran Bahkan SetelahDiperpanjang.

31. Bahwa Tergugat dengan itikad buruknya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “ANKER” dan telah diterbitkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat, adapun demikian etiket merek Tergugat tersebut nyata memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek milik Penggugat, dimana etiket merek Penggugat telah lebih dahulu dipergunakan yakni sejak 1938 dan terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia sejak tanggal 10 Oktober 1983 sesuai nomor sertifikat 176.251 yang dikenal secara luas di tengah masyarakat;
32. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penelusuran Penggugat pada database Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) yaitu melalui situs/website BPOM RI <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/e6ikppa2vtdbqlb0fmn3e5r70/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/2/ANKER> tanggal 12 Februari 2019, ditemukan fakta bahwa merek-merek “ANKER” atas nama Tergugat tidak terdaftar/tidak tersertifikasi bahkan tidak memiliki ijin edar dari BPOM, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk-produk “ANKER” atas nama Tergugat sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas tidak diperdagangkan / beredar di pasaran;
33. Bahwa di samping itu, berdasarkan Surat BPOM nomor B-PN.06.52.11.18.6030, tanggal 19 November 2018, yang menerangkan bahwa “Pendaftaran pangan dan olahan dengan merek ANKER pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan hanya diajukan atas nama PT. DELTA DJAKARTA Tbk., dan masih berlaku sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 sampai saat ini belum terdapat pendaftaran produk dengan merek ANKER atas nama PT. ABCDE maupun perusahaan lainnya”, telah membuktikan merek – merek “ANKER” atas nama Tergugat tidak terdaftar dan/atau tidak tersertifikasi pada kantor BPOM sejak pendaftaran dilakukan Tergugat bahkan setelah diperpanjang, sehingga dengan demikian nyata telah terpenuhinya unsur tidak diperdagangkan merek “ANKER” oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek;
34. Bahwa dengan demikian secara nyata berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti merek-merek atas nama Tergugat quo tidak pernah diproduksi maupun

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan oleh Tergugat dipasaran sejak pendaftaran pada tahun 2007, sehingga sangat jelas pendaftaran permohonan merek-merek atas nama Tergugat di dasari itikad tidak baik dan patut untuk dihapuskan;

35. Bahwa perbuatan Tergugat tidak menggunakan dan memperdagangkan dipasaran sejak tanggal pendaftaran jelas telah menyalahgunakan Hak Eksklusif dan bertentangan dengan amanat ketentuan Pasal 1 ayat 5 undang-undang merek yang menyatakan :

Pasal 1

Ayat 5

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

36. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat tidak menggunakan dan memperdagangkan dipasaran selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran sejatinya tidak dibenarkan secara hukum, karena hal tersebut telah menyalahi hak eksklusif yang diberikan undang-undang kepada pemegang sertifikat merek, sehingga dapat menghambat dan merugikan hak Penggugat.
37. Bahwa dalam undang-undang merek telah digaris bawahi, setiap merek yang terdaftar wajib dipergunakan dalam perdagangan guna mencegah pelanggaran prinsip "non use mark" tersebut. Undang-undang memberi hak kepada pihak ketiga yang ingin mempergunakan merek dimaksud, untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek atas alasan "Non Use" (tidak dipakai) sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang merek yang menyebutkan :

Pasal 74

(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

38. Bahwa Tergugat yang telah meniru dan membonceng ketenaran merek "ANKER" milik Penggugat, serta perbuatan Tergugat tidak menggunakan dan memperdagangkan merek yang didaftarkan dipasaran selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran sejatinya tidak dibenarkan secara hukum, maka secara yuridis keberadaan pendaftaran merek merek di bawah ini :

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 3 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117724 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat
- b. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 16 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117725 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat
- c. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 29 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117726 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat
- d. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 30 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117400 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat
- e. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 32 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117401 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat
- f. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 33 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran IDM000117402 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat
- g. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 34 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117403 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat

Sepatutnya dihapus dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek;

39. Bahwa disamping itu, perbuatan Tergugat secara melawan hukum mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik Penggugat, dan tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran bahkan setelah perpanjangannya, sesuai dan sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 754 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013, pada pokoknya menyatakan :

"Penggugat dapat membuktikan sebagai distributor dan pemegang lisensi merek Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew di Indonesia, serta membuktikan bahwa merek yang terdaftar atas nama Tergugat yaitu Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew mempunyai persamaan dengan merek milik Penggugat, dan telah tidak digunakan oleh Tergugat lebih dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran, sehingga telah tepat tuntutan penghapusan merek Tergugat dari Daftar Umum Merek dikabulkan."

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya :

“Bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan Judex Facti dalam perkara a quo sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan;”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 440 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang pada pokoknya :

- “Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan “disebabkan setelah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-Turut Tergugat tidak memproduksi Minyak Angin Aromatherapy, sejak tanggal pendaftarannya pada tanggal 4 Agustus 2003 bahkan setelah diperpanjang sampai dengan tanggal 15 November 2011 (not use merk) adalah dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- Bahwa oleh karena itu penghapusan pendaftaran merek Safe Care untuk “sebagian” khusus untuk “sediaan farmasi” telah tepat; - Bahwa Merek Pemohon Kasasi telah masuk kategori not used merk sehingga tidak berhak untuk mendapat perlindungan hukum, karena jika non used merk dilindungi, hal ini bisa disalahgunakan/abuse dalam bisnis.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 28 Desember 2016, yang pada pokoknya :

“Bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata merek milik Tergugat telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan Kelas Barang 30 sejak tanggal

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sebagaimana maksud Pasal 61 dan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 567 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011, yang pada pokoknya :

“Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3 agar Merek NEOMILD yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Sertifikat No. 503266 tertanggal 17 Mei 2001 untuk jenis barang dan atau/jasa kelas 34 dinyatakan dihapus dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek, oleh karena syarat-syarat yang diharuskan dalam pasal 63 UU No.15 Th 2001 telah terpenuhi, maka petitum Penggugat poin 3 tersebut beralasan untuk dikabulkan dan memerintahkan kepada Direktur Jenderal HAKI cq Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI untuk menghapus Merek dagang NEOMILD Sertifikat No. 503266 atas nama PT Bintang Pesona Jagat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 27 Januari 2016, yang pada pokoknya :

“Bahwa Penggugat adalah pengusaha retail multinasional pemegang merek MONKI sebagai merek terkenal yang terdaftar di berbagai Negara telah dapat membuktikan bahwa Tergugat sebagai pengusaha Indonesia pemegang merek MONKEY-MONKEY yang terdaftar sejak 4 Mei 2010 sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun atau lebih sehingga Judex Facti menyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan merek tersebut dan menghapuskan merek terdaftar MONKEY-MONKEY pada Direktorat Merek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;”

40. Bahwa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, sertifikat merek yang diterbitkan Turut Tergugat atas nama Tergugat yang tidak digunakan dan tidak diperdagangkan di pasaran selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran bertentangan dengan ketentuan undang-undang merek dan dengan telah menyalah gunakan Hak Eksklusif sebagaimana telah di amanat kan pada ketentuan Pasal 1 ayat 5 undang-undang merek;
41. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di atas maka secara jelas dan nyata telah terbukti bahwa pendaftaran merek atas nama Tergugat tidak digunakan dan tidak diperdagangkan di pasaran selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran bahkan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perpanjangannya sepatutnya dihapuskan sesuai dan sejalan ketentuan pasal 74 ayat (1) yang menyebutkan :

Pasal 74

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
42. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas dan terbukti Tergugat bukanlah merupakan pemohonyang beritikad baik atas merek-merek sebagaimana dimaksud di atas. Tergugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya secara hukum 7 (tujuh) Sertifikat merek atas nama Tergugat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat, menjadi cacat hukum, sehingga pantas dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan untuk menyatakan hapus menurut hukum pendaftaran merek atas nama Tergugat karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
43. Bahwa dengan dihapusnya 7 (tujuh) sertifikat merek atas nama Tergugat tersebut diatas, maka mohon agar Turut Tergugat diperintahkan untuk mematuhi putusan dan melaksanakannya;
44. Bahwa karena Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun upaya hukum apapun (uit voorbaar bij voorraad);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yaitu :
 - 1) Nomor : IDM000117724 dengan merek "ANKER" di kelas barang 3 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
 - 2) Nomor : IDM000117725 dengan merek "ANKER" di kelas barang 16 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
 - 3) Nomor : IDM000117726 dengan merek "ANKER" di kelas barang 29 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
 - 4) Nomor : IDM000117400 dengan merek "ANKER" di kelas barang 30 atas nama PT. Sari Incofood Corporation

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Nomor : IDM000117401 dengan merek "ANKER" di kelas barang 32 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 6) Nomor : IDM000117402 dengan merek "ANKER" di kelas barang 33 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 7) Nomor : IDM000117403 dengan merek "ANKER" di kelas barang 34 atas nama PT. Sari Incofood Corporation

Adalah dilandasi itikad tidak baik (bad faith);

3. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yaitu :

- 1) Nomor : IDM000117724 dengan merek "ANKER" di kelas barang 3 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 2) Nomor : IDM000117725 dengan merek "ANKER" di kelas barang 16 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 3) Nomor : IDM000117726 dengan merek "ANKER" di kelas barang 29 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 4) Nomor : IDM000117400 dengan merek "ANKER" di kelas barang 30 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 5) Nomor : IDM000117401 dengan merek "ANKER" di kelas barang 32 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 6) Nomor : IDM000117402 dengan merek "ANKER" di kelas barang 33 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 7) Nomor : IDM000117403 dengan merek "ANKER" di kelas barang 34 atas nama PT. Sari Incofood Corporation

Tidak digunakan 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran;

4. Menyatakan hapus pendaftaran merek atas nama Tergugat yaitu :

- 1) Nomor : IDM000117724 dengan merek "ANKER" di kelas barang 3 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 2) Nomor : IDM000117725 dengan merek "ANKER" di kelas barang 16 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 3) Nomor : IDM000117726 dengan merek "ANKER" di kelas barang 29 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 4) Nomor : IDM000117400 dengan merek "ANKER" di kelas barang 30 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 5) Nomor : IDM000117401 dengan merek "ANKER" di kelas barang 32 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- 6) Nomor : IDM000117402 dengan merek "ANKER" di kelas barang 33 atas nama PT. Sari Incofood Corporation

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Nomor : IDM000117403 dengan merek "ANKER" di kelas barang 34 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus pendaftaran merek atas nama Tergugat yaitu :
 - 1) Nomor : IDM000117724 dengan merek "ANKER" di kelas barang 3 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
 - 2) Nomor : IDM000117725 dengan merek "ANKER" di kelas barang 16 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
 - 3) Nomor : IDM000117726 dengan merek "ANKER" di kelas barang 29 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
 - 4) Nomor : IDM000117400 dengan merek "ANKER" di kelas barang 30 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
 - 5) Nomor : IDM000117401 dengan merek "ANKER" di kelas barang 32 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
 - 6) Nomor : IDM000117402 dengan merek "ANKER" di kelas barang 33 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
 - 7) Nomor : IDM000117403 dengan merek "ANKER" di kelas barang 34 atas nama PT. Sari Incofood Corporation
- dari Daftar Umum merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara a quo;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun upaya hukum apapun (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah datang / hadir diwakili oleh Kuasanya dipersidangan, yaitu Niki Budiman, S.H., LL.M., MCI Arb, Erik Graha Pandapotan, S.H., M.Kn., Gughi Gumielar, S.H., Wirawan Bayu Aji, S.H.M.H., Mochammad Hanza Ilma, S.H. M.H., dan Meizayu Nuriasary, S.H. M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "WINN Attorney at Law", beralamat di Jl. Wijaya VII Nomor 1, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan - 12160 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2019;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan atau tidak menunjuk wakilnya / Kuasanya yang sah walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dipandang tidak melakukan pembelaan atas kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat, telah hadir yang mewakilinya yaitu Abdul Hakim, SH.MHum., Nova Susanti, SH., Ariestrada, SH., Augutiwan Muhammad, SH., dan Noviana Setyaningtyas K, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata (khusus) yang pemeriksaannya dibatasi jangka waktu tertentu, maka terhadap pemeriksaan perkara dimaksud tidak dilakukan proses mediasi / perdamaian, hal tersebut dapat dilakukan oleh kedua belah pihak berperkara, diluar persidangan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaannya dengan hanya kehadiran Turut Tergugat dan atau tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Maret 2019 Penggugat dengan suratnya No.024/LAW-DD/WB/PEM/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019, perihal Perbaikan gugatan perkara No.1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn, sebagai berikut:

Dengan ini perkenankan kami selaku Penggugat dalam perkara gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor:01/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 22 Februari 2019, untuk melakukan beberapa perbaikan baik yang ada di dalam surat kuasa maupun surat gugatan perkara aquo, sebagai berikut:

1. Tentang alamat kuasa Penggugat pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2019 serta surat gugatan perkara a quo pada halaman 1, dikarenakan Penggugat telah pindah alamat.

Alamat sebelumnya tertera :

- Jalan Wijaya Nomor 1, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160; diganti / dirubah menjadi.
- Sona Topas Tower Lt 5A, 31 Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920 Indonesia ;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam uraian fakta-fakta (posita) pada halaman 9 poin nomor 20 gugatan perkara a quo

Semula tertulis.

Bahwa Penggugat mengetahui, adanya pendaftaran Merek "ANKER" lainnya yang terdaftar atas nama Tergugat sebagaimana informasi tersebut diperoleh dari website Indonesia Trademark Database <http://www.wipo.int/branddb/id/en> yang diakses pada tanggal 8 Agustus 2018 yaitu sebagai berikut:

Seharusnya:

Bahwa Penggugat mengetahui, adanya pendaftaran Merek "ANKER" lainnya yang terdaftar atas nama Tergugat sebagaimana informasi tersebut diperoleh dari website Indonesia Trademark Database **Error! Hyperlink reference not valid..** yang diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, yaitu sebagai berikut:

No	Merek	Pemilik	No. Sertifikat	Tanggal Pendaftaran	Deskripsi	Kelas	Logo
1.	ANKER	PT. Sari Incofood Corporation	IDM000117724	11/04/2007	Sediaan-sediaan untuk mengelantang, memutihkan dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, bahan pemelihara gigi.	3	ANKER



2.	ANKE R	PT. Sari Incofood Corporat ion	IDM0001 17725	11/04/2 007	Amplop, gambar potret, alat-alat pendidikan dan pengajaran, penghapus papan tulis, fastener, pita mesin tik, kartu natal, hecmachine, kartu lebaran, kartu tahun baru, kartu undangan, kartu ulang tahun.	16	ANKER
3.	ANKE R	PT. Sari Incofood Corporat ion	IDM0001 17726	11/04/2 007	Kripik kentang (potato chips), kripik ubi, kripik pisang, kriping oncom, kripik jengkol, kripik paru, agar-agar.	29	ANKER
					Tauco, terasi, petis, emping, kopi, kopi granule, kopi		



4.	ANKE R	PT. Sari Incofood Corporat ion	IDM0001 17400	10/04/2 007	instant, kopi bubuk, kopi biji yang sudah digoreng (yang belum digiling), non dairy creamer, moka, bahan pengganti kopi, teh, teh bubuk, daun teh, instant tea, kakao, gula, coklat, coklat bubuk, tepung gula, beras, tepung beras, tepung beras ketan, tapioka, sagu, tepung kacang hijau (hunkwee), tepung gandum dan sediaan- sediaan terbuat dari gandum, roti, biskwit, kueh-kueh, kembang gula, es konsumsi, madu, ragi, baking powder, bubuk untuk membuat kue/roti, garam, mostard, mayonaise, lada,	30	ANKER
----	-----------	---	------------------	----------------	--	----	--------------



					bubuk lada, cuka, saos-saos, rempah-rempah, gaplek, macaroni, sambal, tepung jagung.		
5.	ANKE R	PT. Sari Incofood Corporation	IDM0001 17401	10/04/2007	Sediaan-sediaan membuat minuman, sari buah, air mineral, dan air soda, minuman tidak beralkohol, minuman dalam botol, minuman dalam kaleng, minuman dalam tetra pack.	32	ANKER
6.	ANKE R	PT. Sari Incofood Corporation	IDM0001 17402	10/04/2007	Minuman anggur dan likeur	33	ANKER
7.	ANKE R	PT. Sari Incofood Corporation	IDM0001 17403	10/04/2007	Barang-barang keperluan perokok, kantong tembakau	34	ANKER

3. Dalam uraian fakta-fakta (posita) pada halaman 16 poin nomor 38 gugatan perkara aquo.

Semula tertulis:

Bahwa Tergugat yang telah meniru dan membonceng ketenaran merek

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ANKER" milik Penggugat, serta perbuatan Tergugat tidak menggunakan dan memperdagangkan merek yang didaftarkan dipasaran selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran sejatinya tidak dibenarkan secara hukum, maka secara yuridis keberadaan pendaftaran merek merek di bawah ini :

- a. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 3 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117724 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat.
- b. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 16 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117725 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat.
- c. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 29 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117726 atas nama PT. Sari Incofood in casu Tergugat.
- d. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 30 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117400 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat.
- e. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 32 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117401 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat.
- f. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 33 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran IDM000117402 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat.
- g. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 34 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117403 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat.

Sepatutnya dihapuskan dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek; Seharusnya:

Bahwa Tergugat yang telah meniru dan membonceng ketenaran merek "ANKER" milik Penggugat, serta perbuatan Tergugat tidak menggunakan dan memperdagangkan merek yang didaftarkan dipasaran selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran sejatinya tidak dibenarkan secara hukum, maka secara yuridis keberadaan pendaftaran merek merek di bawah ini :

- a. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 3 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117724 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat.
- b. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 16 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117725 atas nama PT. Sari Incofood

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation in casu Tergugat.

- c. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 29 pada tanggal 11 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117726 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat.
- d. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 30 pada tanggal 10 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117400 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat.
- e. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 32 pada tanggal 10 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117401 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat.
- f. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 33 pada tanggal 10 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran IDM000117402 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat.
- g. Etiket merek "ANKER" di kelas barang 34 pada tanggal 10 April 2007 dengan Nomor aplikasi pendaftaran: IDM000117403 atas nama PT. Sari Incofood Corporation in casu Tergugat.

Sepatutnya dihapuskan dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek ANKER, sebagai berikut :
 - a. Merek ANKER IDM000117724 dengan filling date 04 Desember 1997, atas nama PT Sari Incofood Corporation (Tergugat) dengan kelas 03 untuk jenis barang : Sediaan-sediaan untuk mengelantang, memutihkan dan memutihkan dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, bahan pemeliharaan gigi.
 - b. Merek ANKER IDM000117725 dengan filling date 04 Desember 1997, atas nama PT Sari Incofood Corporation (Tergugat) dengan kelas 16 untuk jenis barang : Amplop, gambar potret, alat-alat pendidikan dan pengajaran, penghapus papan tulis, fastener, pita mesin tik, kartu natal, hecmachine, kartu lebaran, kartu tahun baru, kartu undangan, kartu ulang tahun.
 - c. Merek ANKER IDM000117726 dengan filling date 04 Desember 1997, atas nama PT Sari Incofood Corporation (Tergugat) dengan kelas 29 untuk jenis barang : Keripik kentang (potato chips), kripik ubi, kripik pisang, kripik oncom, kripik jengkol, kripik paru, agar-agar.
 - d. Merek ANKER IDM000117400 dengan filling date 04 Desember 1997, atas nama PT Sari Incofood Corporation (Tergugat) dengan kelas 30 untuk jenis

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang : Tauco, terasi, petis, emping, kopi, kopi granule, kopi instant, kopi bubuk, kopi biji yang sudah digoreng (yang belum digiling), non dairy creamer, moka, bahan pengganti kopi, teh, the bubuk, daun the, instant tea, kakao, gula, coklat, coklat bubuk, tepung gula beras, tepung beras, tepung beras ketan, tapioca, sagu, tepung kacang hijau (hunkwee), tepung gandum dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskwit. Kueh-kueh, kembang gula, es konsumsi, madu, ragi, baking powder, bubuk untuk membuat kue/roti, garam, mustard, mayonaise, lada, bubuk lada, cuka, saos-saos, rempah-rempah, gaplek, macaroni, sambal, tepung jagung.

- e. Merek ANKER IDM000117401 dengan filling date 04 Desember 1997, atas nama PT Sari Incofood Corporation (Tergugat) dengan kelas 32 untuk jenis barang : Sediaan-sediaan membuat minuman, sari buah, air mineral, dan air soda, minuman tidak beralkohol, minuman dalam botol, minuman dalam kaleng, minuman dalam kaleng, minuman dalam tetra pack.
 - f. Merek ANKER IDM000117402 dengan filling date 04 Desember 1997, atas nama PT Sari Incofood Corporation (Tergugat) dengan kelas 33 untuk jenis barang : Minuman anggur dan likeur.
 - g. Merek ANKER IDM000117403 dengan filling date 04 Desember 1997, atas nama PT Sari Incofood Corporation (Tergugat) dengan kelas 34 untuk jenis barang : Barang-barang keperluan perokok, kantong tembakau.
2. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
 3. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
 4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka merek-merek **ANKER** atas nama PT Sari Incofood Corporation, mempunyai hak eksklusif selama 10 Tahun untuk digunakan atas kegiatan perdagangan barang, dan dapat diperpanjang masa perlindungan hak eksklusifnya.
 5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa :

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
6. Bahwa berdasarkan posita gugatan dari Penggugat pada angka 18 dan 19 halaman 8 dan 9 gugatan Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek-merek ANKER milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melawati proses-proses pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif dan Pengumuman **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sehingga dalil Penggugat tentang Itikad Tidak Baik tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar dalam gugatan yang bersifat Penghapusan. Dalil tentang Itikad Tidak Baik tersebut adalah merupakan dasar hukum mengajukan gugatan yang bersifat Pembatalan, untuk itu secara hukum dalil Penggugat ini sangat layak untuk ditolak, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk menolak gugatan ini atau setidaknya tidak menerima.
7. Sehingga tidak beralasan bahwa merek-merek ANKER milik Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik.
8. Bahwa berdasarkan posita gugatan dari Penggugat pada angka 22 dan 23 halaman 9 dan 10 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa berdasarkan investigasi Penggugat yang menyatakan tidak ada pendaftaran merek-merek "ANKER" milik Tergugat di BPOM RI dapat membuktikan bahwa merek "ANKER" milik Tergugat tidak pernah dipergunakan, dipakai, diperjual-belikan dan beredar di Indonesia selama 3 (tiga) tahun berturut-turut membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami Undang-Undang Merek, maupun peraturan terkait yang berlaku pada BPOM RI.
9. Bahwa pendaftaran merek pada BPOM RI., bukan menjadi bukti bahwa suatu merek digunakan atau tidak digunakan. Karena BPOM RI tidak mengatur mengenai pendaftaran merek, dan faktanya merek "ANKER" digunakan secara efektif oleh Tergugat.
10. Bahwa perlu dipahami oleh Penggugat, bahwa lingkup pendaftaran merek merupakan bagian dari kewenangan Turut Tergugat, bukan BPOM RI, sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena itu, data yang Penggugat miliki dari BPOM RI bukan fakta sebenarnya dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa merek "ANKER" Tergugat tidak digunakan.
12. Bahwa dengan demikian alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa merek Tergugat terbukti tidak digunakan hanya karena tidak terdaftar pada Kementerian Perdagangan RI dan BPOM adalah salah dan tidak berdasar hukum.
13. Bahwa berdasarkan posita gugatan dari Penggugat pada angka 34 dan 38 halaman 15 dan 16 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa berdasarkan investigasi Penggugat merek-merek **ANKER** milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut sejak pendaftaran pada tahun 2007 atau sejak pemakaian terakhir atau setidaknya-tidaknya sejak 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan pengajuan gugatan.
14. Bahwa berdasarkan angka 15 jawaban Turut Tergugat diatas sudah seharusnya hasil investigasi Penggugat berupa hasil survey yang membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dari beberapa kota di Indonesia dan dari lembaga survey yang valid dan dapat dipercaya, serta hasil investigasi Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara nyata didalam persidangan.
15. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah berlangsung jawab – jawaban antara Penggugat dan Turut Tergugat, sebagaimana pengajuan Replik dan duplik yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. **Fotocopy** Permintaan Perpanjangan Pendaftaran Merek tanggal 28 Juli 1993, atas pendaftaran merek ANKER Nomor 176.251 tanggal 10 Oktober 1983 atas nama PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**), yang membuktikan bahwa **Penggugat** adalah pihak yang pertama kali membuat, menggunakan, memperkenalkan, pendaftar pertama (first to file), serta pemegang hak yang sah dan satu-satunya etiket merek "ANKER" sejak tahun 1983, sehingga

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan terhadap sertifikat merek “ANKER” yang terdaftar atas nama **Tergugat**, diberi tanda bukti P-1;

2. **Foto copy** Sertifikat Merek ANKER Nomor 301682 (perpanjangan dari Sertifikat Merek Nomor 176.251) tertanggal 25 September 1993 atas nama PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**), diberi tanda bukti P-2;
3. **Foto copy** Sertifikat Merek ANKER Nomor 453320 tertanggal 21 September 2000 atas nama PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**), diberi tanda bukti P-3;
4. **Foto copy** Sertifikat Merek ANKER STOUT dengan Nomor IDM000538871 tertanggal 2 Desember 2014 atas nama PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**), diberi tanda bukti P-4;
5. **Foto copy** Sertifikat Merek ANKER dengan nomor IDM000328112 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**), diberi tanda bukti P-5;
6. **Foto copy** Sertifikat Merek ANKER dengan nomor IDM000559031 tertanggal 2 Desember 2014 atas nama PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**), diberi tanda bukti P-6;
7. **Foto copy** Sertifikat Merek ANKER STOUT dengan nomor IDM000328109 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**), diberi tanda bukti P-7;
8. **Foto copy** Sertifikat Merek ANKER STOUT dengan nomor IDM000328111 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**), diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy artikel pada website / situs Detik finance tanggal 9 April 2018 berjudul “Sejarah Produsen Anker Bir yang Sahamnya Mau Dijual Anies-Sandi”, yang membuktikan bahwa **Penggugat** merupakan pelaku usaha yang memproduksi, memasarkan, menjual dan mendistribusikan produk-produk minuman beralkohol, seperti Bir pilsner, bir, bir hitam dengan etiket merek “ANKER” sejak tahun 1932 sebagaimana terdaftar kemudian secara resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 1983, jauh sebelum **Tergugat** mengajukan pendaftaran merek “ANKER” pada **Turut Tergugat** tahun 2007, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Dokumen Laporan Tahunan PT. Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**) Tahun 1983, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Dokumen Laporan Tahunan PT. Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**) Tahun 1984, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Dokumen Laporan Tahunan PT. Delta Jakarta Tbk. (incasu Penggugat) tahun 1985, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy data Global Design Database dari Website WIPO (World Intellectual Property Organization) atas nama PT. Sari Incofood Cooperation (incasu **Tergugat**) dengan etiket merek ANKER, yang membuktikan bahwa adanya itikad tidak baik dari **Tergugat** yang mendaftarkan merek "ANKER" yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "ANKER" milik **Penggugat**, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Penolakan dari Ditjen Kekayaan Intelektual tertanggal 12 Juli 2018 atas Permohonan Merek TWIST BY ANKER pada kelas barang 32 dengan Nomor Permohonan DID2017017681 yang diajukan PT Delta Jakarta Tbk. (incasu **Penggugat**), yang membuktikan bahwa **Penggugat** sangat dirugikan dengan adanya pendaftaran merek "ANKER" oleh **Tergugat**, dimana pendaftaran merek **Penggugat** tertolak oleh **Turut Tergugat** karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "ANKER" **Tergugat**, sehingga hal tersebut telah menghambat **Penggugat** untuk dapat mengembangkan produk-produknya di pasaran, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Penolakan dari Ditjen Kekayaan Intelektual tertanggal 20 Juli 2018 atas Permohonan Merek ANKER TWIST pada kelas barang 33 dengan Nomor Permohonan DID2017033820 yang diajukan PT Delta Jakarta Tbk. (incasu **Penggugat**), diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Penolakan dari Ditjen Kekayaan Intelektual tertanggal 20 Juli 2018 atas Permohonan Merek ANKER TWIST pada kelas barang 32 dengan Nomor Permohonan DID2017033819 yang diajukan PT Delta Jakarta Tbk. (incasu **Penggugat**), diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Penolakan dari Ditjen Kekayaan Intelektual tertanggal 23 Januari 2019 atas Permohonan Merek ANKER TWIST pada kelas barang 33 dengan Nomor Permohonan D002018023111 yang diajukan PT Delta Jakarta Tbk. (incasu **Penggugat**), diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy database Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) atas produk-produk dengan merek ANKER, yang membuktikan bahwa etiket merek "ANKER" atas nama **Tergugat** tidak terdaftar/tidak tersertifikasi dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga secara nyata membuktikan etiket merek "ANKER" **Tergugat** tidak dipergunakan dan diperdagangkan di pasaran 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran bahkan setelah diperpanjang, diberi tanda bukti P-18;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor B-PN 06.52.11.18.6030 tertanggal 19 November 2018, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.4-HI.06.01-18/2019 tertanggal 8 Mei 2019, yang membuktikan bahwa etiket Merek “ANKER” **Tergugat** tidak pernah diajukan permohonan pencatatan pengalihan hak ataupun permohonan pencatatan lisensi kepada pihak lain, sehingga secara nyata merek “ANKER” **Tergugat** tersebut tidak dipergunakan dan diperdagangkan sendiri ataupun oleh pihak ketiga lainnya melalui lisensi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran bahkan setelah diperpanjang, , sehingga nyata telah terpenuhinya unsur tidak diperdagangkan merek “ANKER” oleh **Tergugat** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Merek, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy Izin Edar Pangan Olahan milik PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 569210017100 yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2016 dan berlaku sampai 30 Desember 2021, yang membuktikan bahwa **Penggugat** secara nyata telah mempergunakan dan memperdagangkan produk – produknya dengan merek “ANKER” di pasaran, diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan milik PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 569210035456 yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2014 dan berlaku sampai 10 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy Izin Edar Pangan Olahan milik PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 169210016100 yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2016 dan berlaku sampai 21 Desember 2021, diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy Izin Edar Pangan Olahan milik PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 969210021100 yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 2017 dan berlaku sampai 15 Maret 2022, diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan milik PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**). dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 569210026456 yang dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2014 dan berlaku sampai 25 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-25;
26. Foto copy Izin Edar Pangan Olahan milik PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 569210024100 yang

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 26 April 2017 dan berlaku sampai 26 April 2022, diberi tanda bukti P-26;

27. Foto copy Izin Edar Pangan Olahan milik PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 169210023100 yang dikeluarkan tanggal 26 April 2017 dan berlaku sampai 26 April 2022, diberi tanda bukti P-27;

28. Foto copy Izin Edar Pangan Olahan milik PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 969210025100 yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2017 dan berlaku sampai 19 Juni 2022, diberi tanda bukti P-28;

29. Foto copy Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan milik PT Delta Djakarta Tbk. (incasu **Penggugat**) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 569210034456 yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2014 dan berlaku sampai 10 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-29;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, pihak Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Print out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117724** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 11 April 2007 kelas 3, untuk jenis barang : sediaan untuk mengelantang, memutihkan dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, bahan pemelihara gigi, diberi tanda bukti TT.1;
2. Foto copy Print out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117725** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 11 April 2007 kelas 16, untuk jenis barang : amplop, gambar potret, alat-alat pendidikan dan pengajaran, penghapus papan tulis, fastener, pita mesin tik, kartu natal, hecmachine, kartu lebaran, kartu tahun baru, kartu undangan, kartu ulang tahun, diberi tanda bukti TT.2;
3. Foto copy Print out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117726** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 11 April 2007 kelas 29, untuk jenis barang : kripik kentang (potato chips), kripik ubi, kripik pisang, kripik oncom, kripik jengkol, kripik paru, agar-agar, diberi tanda bukti TT.3;
4. Foto copy Print out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117400** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 10 April 2007 kelas 30, untuk jenis

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang : tauco, terasi, petis, emping, kopi, kopi granule, kopi instant, kopi bubuk, kopi biji yang sudah (yang belum digiling), non dairy creamer, moka, bahan pengganti kopi, teh, teh bubuk, daun teh, instant tea, kakao, gula, coklat, coklat bubuk, tepung gula, beras, tepung beras, tepung beras ketan, sagú, tepung kacang hijau (hunkwee), tepung gandum dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskwit, kueh-kueh, kembang gula, es konsumsi, madu, ragi, baking powder, bubuk untuk membuat kue/roti, garam, mostard, mayonaise, lada, bubuk lada, cuka, saos-saos, rempah-rempah, gaplek, macaroni, sambal, tepung jagung, diberi tanda bukti TT.4;

5. Foto copyPrint out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek **ANKER** dengan nomor IDM000117401 atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 10 April 2007 kelas 32, untuk jenis barang : sediaan-sediaan membuat minuman, sari buah, air mineral, dan air soda, minuman tidak berakohol, minuman dalam botol, minuman dalam kaleng, minuman dalam tetra pack, diberi tanda bukti TT.5;
6. Foto copyPrint out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117402** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 10 April 2007 kelas 33, untuk jenis barang : minuman anggur dan likeur, diberi tanda bukti TT.6;
7. Foto copyPrint out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117403** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 10 April 2007 kelas 34, untuk jenis barang : barang keperluan perokok, kantong tembakau, diberi tanda bukti TT.7;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi, walaupun telah diberikan kesempatan baginya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat telah mengajukankesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 06 Agustus 2014, selengkapnyaterlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik surat bukti maupun saksi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan Hukumnya.

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksuddiatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar :

1. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat adalah dilandasi itikad tidak baik (bad faith);
2. Menyatakan hapus pendaftaran merek atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat (Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) dengan segala akibat hukumnya, sebagai akibat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran, yaitu Nomor : IDM000117724, Nomor : IDM000117725, Nomor : IDM000117726, Nomor : IDM000117400, Nomor : IDM000117401, Nomor : IDM000117402, Nomor : IDM000117403 dengan merek "ANKER" atas nama PT. Sari Incofood Corporation; kesemuanya dengan filling date 04 Desember 1997 atas nama perusahaan Tergugat (PT. Sari Incofood Corporation) dari dalam daftar umum merek pada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh dalil pokok gugatan Penggugat dalam hubungannya dengan bukti-bukti surat maupun kesimpulan yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dalam Pasal 1 butir angka (1) mendefinisikan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, demikian juga pada butir angka (2) menyatakan Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya, serta butir angka (5) menyatakan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa merek sebagai tanda dapat berupa apa saja, unsur-unsur tersebut diatas

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdiri sendiri atau kombinasi diantaranya, sedangkan fungsi merek adalah sebagai unsur yang menandai atau yang memiliki daya pembeda atas suatu produk barang atau jasa dengan produk yang lain, merek juga berfungsi sebagai jaminan mutu sebagai bentuk jaminan kepada konsumen atau suatu produk barang dan jasa serta fungsi daya tarik iklan, yaitu baik mereknya sendiri atau kemasannya dapat menarik minat pembeli ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak memberikan batasan pengertian dan penjelasan mengenai itikad baik atau itikad tidak baik, oleh sebab itu, merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung telah mempertimbangkan mengenai batasan itikad baik tersebut berpendapat bahwa pemilik merek yang beritikad tidak baik, karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya;

Menimbang, bahwa pengertian itikad tidak baik meliputi perbuatan “penipuan” (fraud), rangkaian “menyesatkan” (misleading) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan, atau juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (dishonestly purpose);

Menimbang, bahwa setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemashyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (unauthorized use) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (unfair competition) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (unjust enrichment);

Menimbang, bahwa dalam hukum merek terdapat doktrin untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya, persamaan dalam merek yaitu:

- a. Doktrin persamaan keseluruhan, yaitu persamaan menyeluruh, sesuai prinsip entirety similar yang berarti antara merek yang satu dengan yang lain mempunyai persamaan yang menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan secara optimal yang menimbulkan persamaan;
- b. Doktrin persamaan identik, yaitu untuk menentukan ada persamaan merek tidak perlu semua unsur secara kumulatif sama, tetapi cukup beberapa unsur atau faktor yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara dua merek yang diperbandingkan identik atau sangat mirip;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bukti surat P-9 s/d bukti surat P-12 membuktikan bahwa Penggugat merupakan pelaku usaha yang telah memproduksi,

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasarkan, menjual dan mendistribusikan produk-produk minuman beralkohol, seperti bir pilsener, bir, bir hitam dengan etiket merek “ANKER” sejak tahun 1932 sebagaimana terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 1983, serta bukti dokumen Laporan Tahunan PT. Delta Jakarta Tbk., dokumen Laporan Tahunan PT. Delta Jakarta Tbk., dokumen Laporan Tahunan PT. Delta Jakarta Tbk. tahun 1985;

Menimbang, bahwa azas pendaftaran merek di Indonesia merupakan azas konstitutif (first to file) bukan azas deklaratif (first to use), namun pemberlakuan azas first to file ini tidak benar-benar mutlak, karena bisa saja pemilik merek yang telat mendaftarkan mereknya, namun telah menggunakan mereknya dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum merek, di Indonesia menganut sistem hukum konstitutif dengan asas **first to register**, oleh karenanya Penggugat telah mendaftarkan merek ANKER yang terdaftar dengan :

- Sertifikat Merek ANKER Nomor 301682 (perpanjangan dari Sertifikat Merek Nomor 176.251) tertanggal 25 September 1993 atas nama PT Delta Jakarta Tbk. (incasu Penggugat) sebagai perpanjangan pendaftaran No.176 251 tanggal 10 Oktober 1983, bukti surat P-2;
- Sertifikat Merek ANKER Nomor 453320 tertanggal 21 September 2000 atas nama PT Delta Jakarta Tbk. (incasu Penggugat), bukti surat P-3;
- Sertifikat Merek ANKER STOUT dengan Nomor IDM000538871 tertanggal 2 Desember 2014 atas nama PT Delta Jakarta Tbk. (incasu Penggugat), bukti surat P-4;
- Sertifikat Merek ANKER dengan nomor IDM000328112 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama PT Delta Jakarta Tbk. (incasu Penggugat), bukti surat P-5;
- Sertifikat Merek ANKER dengan nomor IDM000559031 tertanggal 2 Desember 2014 atas nama PT Delta Jakarta Tbk. (incasu Penggugat), bukti surat P-6;
- Sertifikat Merek ANKER STOUT dengan nomor IDM000328109 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama PT Delta Jakarta Tbk. (incasu Penggugat), bukti surat P-7;
- Sertifikat Merek ANKER STOUT dengan nomor IDM000328111 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama PT Delta Jakarta Tbk. (incasu Penggugat), bukti surat P-8;

Demikian pula halnya merek ANKER milik Tergugat / PT. Sari Incofood Corporation, sesuai data (filling date) yang terdapat dalam Daftar Umum Merek (Turut Tergugat), telah didaftarkan pada tanggal 04 Desember 1997, yaitu dengan:

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117724** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 11 April 2007 kelas 3, untuk jenis barang : sediaan untuk mengelantang, memutihkan dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, bahan pemelihara gigi;
- Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117725** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 11 April 2007 kelas 16, untuk jenis barang : amplop, gambar potret, alat-alat pendidikan dan pengajaran, penghapus papan tulis, fastener, pita mesin tik, kartu natal, hecmachine, kartu lebaran, kartu tahun baru, kartu undangan, kartu ulang tahun;
- Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117726** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 11 April 2007 kelas 29, untuk jenis barang : kripik kentang (potato chips), kripik ubi, kripik pisang, kripik oncom, kripik jengkol, kripik paru, agar-agar;
- Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117400** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 10 April 2007 kelas 30, untuk jenis barang : tauco, terasi, petis, emping, kopi, kopi granule, kopi instant, kopi bubuk, kopi biji yang sudah (yang belum digiling), non dairy creamer, moka, bahan pengganti kopi, teh, teh bubuk, daun teh, instant tea, kakao, gula, coklat, coklat bubuk, tepung gula, beras, tepung beras, tepung beras ketan, sagú, tepung kacang hijau (hunkwee), tepung gandum dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskwit, kueh-kueh, kembang gula, es konsumsi, madu, ragi, baking powder, bubuk untuk membuat kue/roti, garam, mostard, mayonaise, lada, bubuk lada, cuka, saos-saos, rempah-rempah, gaplek, macaroni, sambal, tepung jagung;
- Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117401** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 10 April 2007 kelas 32, untuk jenis barang : sediaan-sediaan membuat minuman, sari buah, air mineral, dan air soda, minuman tidak berakohol, minuman dalam botol, minuman dalam kaleng, minuman dalam tetra pack;
- Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117402** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 10 April 2007 kelas 33, untuk jenis barang : minuman anggur dan likeur;
- Merek **ANKER** dengan nomor **IDM000117403** atas nama **PT Sari Incofood Corporation** (Tergugat) dengan tanggal daftar 10 April 2007 kelas 34, untuk jenis barang : barang keperluan perokok, kantong tembakau;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir angka 5 Undang-Undang No.20

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa pada Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara implisit menganut doktrin tertua yaitu 'Persamaan Secara Menyeluruh' (entire-ties similar theory) dimana disebutkan bahwa: yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut, dan selanjutnya pada Penjelasan Pasal "huruf a" dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar;

Menimbang, bahwa pada Penjelasan Pasal "huruf b" menjelaskan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa tidak semua merek dapat didaftarkan, selain hanya tanda-tanda yang memenuhi syarat yang dapat didaftar sebagai merek, seperti mempunyai daya pembeda; merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; dan tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar terlebih dahulu, atau merek terkenal;

Menimbang, bahwa gugatan penghapusan pendaftaran merek harus dilihat siapa sebenarnya yang beritikad baik dan yang beritikad tidak baik, karena filosofi dari pendaftaran merek adalah perlawanan terhadap itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) penghapusan Merek

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri, dan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.;

Menimbang, bahwa terhadap yang dimaksudkan Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara penghapusan merek Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016 menyatakan bahwa penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.;

Menimbang, bahwa Merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, masih dapat dimintakan penghapusan pendaftaran merek tersebut, penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan atau berdasarkan gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa penghapusan Pendaftaran Merek yang dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan di umumkan dalam Berita Resmi Merek, sedangkan Penghapusan Pendaftaran Merek berdasarkan gugatan pihak ketiga akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila putusan pengadilan tentang hal tersebut telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, dan selanjutnya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, sehingga sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek maka Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan dengan Penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum merek yang

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ;

Menimbang, bahwa iktikad baik tersebut antara lain dalam kepemilikan atau pemakaiannya, walaupun mengenai definisi merek terkenal tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang, tetapi untuk dapat dikategorikan bahwa suatu merek sebagai merek yang sudah terkenal, namun dalam penjelasan menyebutkan harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan bukti pendaftaran tersebut di beberapa Negara;

Menimbang, bahwa doktrin *nearly resembles* menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi. Faktor yang pokok dalam doktrin ini adalah pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*decieve*) masyarakat konsumen, seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama sehingga di dalamnya terlihat unsur iktikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain;

Menimbang, bahwa wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*, karena Undang-Undang Merek menggunakan asas *First to File System*, dimana bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum maka Dirjen HKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa pengertian itikad baik yang dianut dalam Undang-Undang Merek lebih cenderung menunjuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek, dan dalam system konstitutif

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti surat-surat bukti yang digunakan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan untuk bukti P-1 s/d bukti P-8, P-10, P-11, P-12, P-15, P-16, P-17, P-19 s/d P-29, dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga sah sebagai surat bukti dipersidangan, kecuali surat bukti P-9, P-13, P-14, P-18, walaupun bermaterai cukup namun hanya diajukan yang perolehannya karena hasil print out serta berbentuk fotocopy, atau tidak ada surat aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama surat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata bahwa :

- Surat bukti P-1 berupa Permintaan Perpanjangan Pendaftaran Merek oleh Pemilik Merek PT.DELTA DJAKARTA (ic.Penggugat) Nomor 176.251 tanggal 10 Oktober 1983 kelas barang/jasa : 32 tertanggal 28 Juli 1993;
- Surat bukti P-2 berupa Sertifikat Merek ANKER Nomor 301682 (perpanjangan dari Sertifikat Merek Nomor 176.251) tertanggal 25 September 1993 atas nama PT Delta Djakarta Tbk.;
- Surat bukti P-3 berupa Sertifikat Merek ANKER Nomor 453320 tertanggal 21 September 2000 atas nama PT Delta Djakarta Tbk.;
- Surat bukti P-4 berupa Sertifikat Merek ANKER STOUT dengan Nomor IDM000538871 tertanggal 2 Desember 2014 atas nama PT Delta Djakarta Tbk.;
- Surat bukti P-5 berupa Sertifikat Merek ANKER dengan nomor IDM000328112 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama PT Delta Djakarta Tbk.;
- Surat bukti P-6 berupa Sertifikat Merek ANKER dengan nomor IDM000559031 tertanggal 2 Desember 2014 atas nama PT Delta Djakarta Tbk.;
- Surat bukti P-7 berupa Sertifikat Merek ANKER STOUT dengan nomor IDM000328109 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama PT Delta Djakarta Tbk.;
- Surat bukti P-8 berupa Sertifikat Merek ANKER STOUT dengan nomor IDM000328111 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama PT Delta Djakarta Tbk.;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah mendaftarkan merek "ANKER" pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia sejak tanggal 10 Oktober 1983 dengan Nomor sertifikat 176.251 untuk melindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilsener sebagaimana yang tertuang di dalam Sertifikat Merek ANKER tanggal 10 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa surat bukti P-14, P-15, P-16, dan surat bukti P-17 berupa Surat pemberitahuan usulan Penolakan berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberitahukan bahwa permohonan pendaftaran merek ANKER yang Penggugat ajukan pada :

- Tanggal 18 April 2017 dengan nomor permohonan DID 2017017681;
- Tanggal 25 Juli 2017 dengan nomor permohonan DID 2017033820;
- Tanggal 25 Juli 2017 dengan nomor permohonan DID 2017033819;
- Tanggal 09 Mei 2018 dengan nomor permohonan D002018023111;

Dengan alasan penolakan :

Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan bukti surat TT- 7 ;

Menimbang bahwa bukti surat TT- 1 s/d bukti surat TT-7 berupa sertifikat merek ANKER dengan Nomor IDM000117724, Nomor IDM000117725, Nomor IDM000117726 Nomor IDM000117400, Nomor IDM000117401, Nomor IDM000117402, Nomor IDM000117403 atas nama PT. Sari Incofood Corporation;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas (vide Bukti TT-1, s/d bukti surat TT-7 dapat diketahui bahwa Tergugat mulai menggunakan dan memperdagangkan merek dagang ANKER pada tanggal 4 Desember 1997 dimana permohonan tersebut disetujui oleh Turut Tergugat (Kementerian Hukum dan HAM R.I. cq. Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat merek);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah memohonkan agar Pengadilan Niaga Medan menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat adalah dilandasi itikad tidak baik (bad faith), serta menyatakan penghapusan pendaftaran merek atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik satu-satunya Merek „ANKER“ sedang merek “ANKER” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “ANKER” milik Penggugat;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat ic. Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (berdasarkan pemeriksaan ex-officio) sebagaimana surat bukti P-14, P-15, P-16, dan surat bukti P-17, telah menolak usulan permohonan yang diajukan oleh PT DELTA DJAKARTA Tbk (Penggugat) atas Merek ANKER, karena Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yaitu milik PT SARI INCOFOOD CORPORATION (Tergugat) Desa Tanjung Morawa B Kab.Deli Serdang Sumatera Utara, (Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);

Menimbang, bahwa penolakan pendaftaran yang dilakukan Turut Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai mengutamakan keberadaan bukti Merek yang dimiliki oleh Tergugat / ic. PT Sari Incofood Corporation, dengan mana Turut Tergugat mengajukan bukti surat TT.1 sampai dengan TT.7, dengan tidak memperhatikan keberadaan Merek yang dimiliki oleh Penggugat / atas nama PT.Delta Jakarta Tbk.;

Menimbang, bahwa apabila mencermati pokok-pokok petitum kedua sampai dengan petitum ke-lima dari pada gugatan Penggugat, yang antara lain :

- Petitum ke-2 : Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yaitu Nomor : IDM000117724, Nomor : IDM000117725, Nomor : IDM000117726, Nomor : IDM000117400, Nomor : IDM000117401, Nomor : IDM000117402, Nomor : IDM000117403 dengan merek "ANKER" atas nama PT. Sari Incofood Corporation, adalah dilandasi itikad tidak baik (bad faith);
- Petitum ke-tiga : Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yaitu Nomor : IDM000117724, Nomor : IDM000117725, Nomor : IDM000117726, Nomor : IDM000117400, Nomor : IDM000117401, Nomor : IDM000117402, Nomor : IDM000117403 dengan merek "ANKER" atas nama PT. Sari Incofood Corporation, tidak digunakan 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran;
- Petitum ke-empat : Menyatakan hapus pendaftaran merek atas nama Tergugat yaitu Nomor : IDM000117724, Nomor : IDM000117725, Nomor : IDM000117726, Nomor : IDM000117400, Nomor : IDM000117401, Nomor : IDM000117402, Nomor : IDM000117403 dengan merek "ANKER" atas nama PT. Sari Incofood Corporation, dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- Petitum ke-lima : Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus pendaftaran merek atas nama Tergugat yaitu Nomor : IDM000117724, Nomor : IDM000117725, Nomor : IDM000117726, Nomor : IDM000117400, Nomor :

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000117401, Nomor : IDM000117402, Nomor : IDM000117403 dengan merek "ANKER" atas nama PT. Sari Incofood Corporation, dari Daftar Umum merek dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tuntutan / petitum gugatan Penggugat secara umum kesemuanya berfokus untuk menuntut agar pendaftaran merek atas nama Tergugat dinyatakan beritikad tidak baik (bad faith), karena telah tidak digunakan 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran, menghapus merek atas nama Tergugat, dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus pendaftaran merek atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwaakan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan tentang hal apakah yang ingin diteguhkan dalam tuntutan / petitum gugatan Penggugat a quo kedalam amar putusan Pengadilan Niaga Medan, guna dapat memenuhi kepentingan hukum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sejauhmana hubungan hukum Tergugat sehingga diterbitkannya suratpenolakan pendaftaran / perpanjangan hak Merek yang dilakukan oleh Turut Tergugat, dan apakah Tergugat memiliki peranan hukum, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa seyogianya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan merek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan ditujukan kepada Komisi Banding Merek untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding atas terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek;

Menimbang, bahwa dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, barulah kemudian Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas keberadaan kepemilikan HakMerek ANKER oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. cq. Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat merek, dinyatakan telah terdaftar atas nama PT. Sari Incofood Corporation,oleh karenanya haruslahdilindungi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-19 berupa Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan No.B-PN.06.52.11.18.6030 tertanggal 19 Nopember 2018 perihal Tanggapan terhadap permohonan keterangan pendaftaran produk Merek Anker pada butir angka 1 (satu), sebagai berikut :

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran pangan olahan dengan merek ANKER pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan hanya diajukan atas nama PT.DELTA DJAKARTA Tbk., sesuai dengan sertifikat merek yang telah dimiliki dengan Nomor IDM000538871 dan masih berlaku sampai dengan tanggal 02 Desember 2024. Sampai saat ini belum terdapat pendaftaran produk dengan merek ANKER atas nama PT Sari Incofood Corporation maupun perusahaan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-19 dimaksud Majelis Hakim berpendapat, merupakan ranah hukum yang berbeda serta tidak tunduk pada ketentuan Undang Undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat secara hukum tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Penggugat yang wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pasal-pasal lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sebesar Rp.2.060.000,-(dua juta enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh Kami : Dominggus Silaban, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Masrul, SH.MH., dan Erintuah Damanink SH.MH.,masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal 29 April 2019, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim anggota, dibantu oleh Dormauli Parhusip, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

1. Erintuah Damanik, SH.MH

Dominggus Silaban, SH.MH.

2. Masrul, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Dormauli Parhusip, SH.MH.

Perincian biaya perkara No.1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.

1. Biaya proses	Rp. 150.000,-
2. Panggilan ke Jak-Pusat	Rp. 664.000,-
3. Panggilan Tergugat	Rp.1.200.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.2.060.000,-

Terbilang (dua juta enam puluh ribu rupiah)